

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2532 นาย วิชัย แซ่เฮ้ง หรือ แซ่เฮง
บริษัท ประกัน สรรพ ภัย แห่งประเทศ
ไทย

โจทก์

จำเลย

จำกััด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349, มาตรา 850, มาตรา 861, มาตรา 877

จำเลยผู้รับประกันภัยยินยอมให้โจทก์ผู้เอาประกันภัยไปทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสีย
หายเพราะเหตุรถยนต์ ของโจทก์ที่ประกันภัยไว้ชนกับรถยนต์ คนอื่น ซึ่ง จำเลยจะ
ต้อง รับผิดชอบตาม สัญญาประกันภัย แม้ความรับผิดชอบของโจทก์ผู้เอาประกันภัยที่มีต่อ ผู้
เสียหายจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดชอบตาม สัญญาประนีประนอมยอมความ ก็หา
ทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยต่อ โจทก์ที่มีอยู่แล้วตาม กรมธรรม์ประกันภัย
เปลี่ยนแปลงระงับสิ้นไปไม่ จำเลยยังคงต้อง รับผิดชอบต่อ โจทก์.

จำเลยผู้รับประกันภัยยินยอมให้โจทก์ผู้เอาประกันภัยไปทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสีย
หายเพราะเหตุรถยนต์ ของโจทก์ที่ประกันภัยไว้ชนกับรถยนต์ คนอื่น ซึ่ง จำเลยจะ
ต้อง รับผิดชอบตาม สัญญาประกันภัย แม้ความรับผิดชอบของโจทก์ผู้เอาประกันภัยที่มีต่อ ผู้

เสียหายจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดชอบตาม สัญญาประนีประนอมยอมความ ก็หา
ทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยต่อ โจทก์ที่มีอยู่แล้วตาม ธรรมเนียมประเพณี
เปลี่ยนแปลงระงับสิ้นไปไม่ จำเลยยังคงต้อง รับผิดชอบต่อ โจทก์.

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>